

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 23 tháng 10 năm 2025

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Sáp nhập Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông, Quỹ nhân đạo tỉnh Bình Thuận vào Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng

Theo quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Hội đồng quản lý Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng, Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông, Quỹ nhân đạo tỉnh Bình Thuận (cũ) đã có Nghị quyết về việc sáp nhập Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông, Quỹ nhân đạo tỉnh Bình Thuận vào Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng.

1. Một số thông tin cơ bản về các Quỹ:

a) Quỹ bị sáp nhập

*** Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông**

Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông được thành lập vào tháng 6/2021, là quỹ xã hội, từ thiện do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông quản lý, được sử dụng để thực hiện các hoạt động chữ thập đỏ theo quy định của Luật Hoạt động Chữ thập đỏ năm 2008 và Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hiện hành. Quỹ có mục đích hoạt động nhân đạo về cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo; chăm sóc sức khỏe; sơ cấp cứu ban đầu; hiến máu nhân đạo, hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác; tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa; tuyên truyền các giá trị nhân đạo; tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa; hỗ trợ, khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, khoa học, công nghệ, cộng đồng và từ thiện, nhân đạo trên địa bàn tỉnh và các địa phương khác khi có yêu cầu. Quỹ hoạt động công khai, minh bạch, vì lợi ích phát triển cộng đồng, không vì mục tiêu lợi nhuận.

Hội đồng quản lý Quỹ (nhiệm kỳ 2021-2026) có 09 thành viên gồm Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch, 06 thành viên; Ban Giám đốc có 03 thành viên; Ban Kiểm soát có 03 thành viên; Kế toán Quỹ, Tổ giúp việc có 04 thành viên.

Về tài chính quỹ: Số dư quỹ đến thời điểm hiện tại 8.322.730.541 đồng (Tám tỷ ba trăm hai mươi hai triệu bảy trăm ba mươi nghìn năm trăm bốn mươi mốt đồng).

*** Quỹ nhân đạo tỉnh Bình Thuận**

Quỹ nhân đạo tỉnh Bình Thuận được thành lập vào tháng 2/2023, là quỹ từ thiện hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm mục đích hỗ trợ cho các hoạt động nhân đạo, từ thiện như: khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn và các đối tượng khác thuộc diện khó khăn, yếu thế cần sự trợ giúp của xã hội; không vì mục tiêu lợi nhuận.

Hội đồng quản lý Quỹ (nhiệm kỳ 2022-2027) có 05 thành viên gồm Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch, 02 thành viên; Ban Giám đốc Quỹ có 02 thành viên; Ban Kiểm soát có 03 thành viên; Kế toán Quỹ.

Về tài chính quỹ: Số dư quỹ đến thời điểm hiện tại 939.523.065 đồng (Chín trăm ba mươi chín triệu năm trăm hai mươi ba nghìn không trăm sáu mươi lăm đồng).

b) Quỹ được sáp nhập:

Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng

Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng được thành lập vào tháng 10/2023, là quỹ từ thiện được tổ chức, hoạt động với mục đích hỗ trợ cho các hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận nhằm mục đích nhân đạo, từ thiện như: khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn và các đối tượng khác thuộc diện khó khăn, yếu thế cần sự trợ giúp của xã hội.

Hội đồng quản lý Quỹ (nhiệm kỳ 2023-2028) có 06 thành viên gồm Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, 04 thành viên; Ban Giám đốc có 03 thành viên; Ban Kiểm soát có 03 thành viên; Kế toán Quỹ; cán bộ phụ trách Quỹ.

Về tài chính quỹ: Số dư quỹ đến thời điểm hiện tại 4.626.000.000 đồng (Bốn tỷ sáu trăm hai mươi sáu triệu đồng).

2. Lý do sáp nhập:

Thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 12/6/2025; Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 11/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc cho phép hợp nhất, đổi tên các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Bình Thuận, tỉnh Đắk Nông thành Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ tỉnh Lâm Đồng (mới) trong đó, hợp nhất Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Bình Thuận, tỉnh Đắk Nông thành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng (mới). Do đó, việc hợp nhất Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng, Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông, Quỹ nhân đạo tỉnh Bình Thuận (cũ) thành Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng (mới) là cần thiết nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong tổ chức, quản lý và hoạt động, phù hợp với mô hình tổ chức hành chính mới và các quy định hiện hành.

3. Hồ sơ gửi kèm theo đơn này, gồm:

- Nghị quyết của Hội đồng quản lý Quỹ.

- Dự thảo điều lệ Quỹ.
- Danh sách nhân sự Hội đồng quản lý Quỹ.
- Phương án giải quyết tài sản, tài chính khi sáp nhập Quỹ.

Chúng tôi đề nghị Sở Nội vụ tỉnh phối hợp tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép sáp nhập Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông, Quỹ nhân đạo tỉnh Bình Thuận (cũ) vào Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng và công nhận điều lệ Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng, công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ nhiệm kỳ 2025-2030.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Hội CTĐ tỉnh;
- Các thành viên HĐQT Quỹ;
- Lưu VT, (X).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Minh



NGHỊ QUYẾT

Về việc sáp nhập Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông, Quỹ nhân đạo tỉnh Bình Thuận (cũ) vào Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng

**HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO CHỮ THẬP ĐỎ
TỈNH LÂM ĐỒNG**

Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ Công văn số 1911/BNV-TCPCP ngày 29/4/2025 của Bộ Nội vụ về việc một số nội dung liên quan đến tổ chức, hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ Công văn số 144/SNV-TCBC ngày 18/7/2025 của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng về việc sắp xếp hội, quỹ cấp tỉnh, cấp xã do sắp xếp đơn vị hành chính;

Căn cứ Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 11/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc cho phép hợp nhất, đổi tên các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Bình Thuận, tỉnh Đắk Nông thành Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ tỉnh Lâm Đồng (mới);

Căn cứ kết quả nội dung cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng, Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông, Quỹ nhân đạo tỉnh Bình Thuận (cũ) ngày 13/10/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép sáp nhập Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông, Quỹ nhân đạo tỉnh Bình Thuận (cũ) vào Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Thống nhất thông qua dự thảo Điều lệ Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng (mới) gồm 08 Chương, 29 Điều và thống nhất giới thiệu nhân sự Hội đồng quản lý Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025-2030 có 09 thành viên, gồm:

1. Ông Nguyễn Quang Minh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng: Chủ tịch Hội đồng.

2. Ông Bon Jô Soan, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng: Phó Chủ tịch Hội đồng.

3. Bà Nguyễn Thị Chín, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng: Phó Chủ tịch Hội đồng.

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng: Phó Chủ tịch Hội đồng.

5. Bà Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng: Thành viên Hội đồng.

6. Ông Kim Đê, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng: Thành viên Hội đồng.

7. Bà Hồ Thị Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng: Thành viên Hội đồng.

8. Bà Hà Thị Hải Yến, Trưởng Phòng Công tác xã hội - Chăm sóc sức khỏe Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng: Thành viên Hội đồng.

9. Bà Lương Thị Xoan, Phó Trưởng Phòng Hành chính - Truyền thông Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng: Thành viên Hội đồng.

Điều 3. Giao Văn phòng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng phối hợp các Ban chuyên môn tham mưu hồ sơ phối hợp Sở Nội vụ tỉnh trình UBND tỉnh cho phép sáp nhập quỹ đảm bảo quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản lý Quỹ thống nhất thông qua tại cuộc họp ngày 13/10/2025.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ tỉnh;
- Các thành viên HĐQT Quỹ;
- Lưu VT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Minh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

Hội đồng quản lý Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đơn vị công tác	Số điện thoại liên hệ	Chức danh Hội đồng quản lý quỹ
1	Nguyễn Quang Minh	Chủ tịch	Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng	0931286493	Chủ tịch
2	Bon Jô Soan	Phó Chủ tịch	UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng	0946941789	Phó Chủ tịch
3	Nguyễn Thị Chín	Phó Chủ tịch	Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng	0976719669	Phó Chủ tịch
4	Nguyễn Thị Thanh Nhân	Phó Chủ tịch	Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng	0903119298	Phó Chủ tịch
5	Nguyễn Thị Hà	Phó Chủ tịch	Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng	0916405968	Thành viên
6	Kim Đê	Phó Chủ tịch	Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng	0917182576	Thành viên
7	Hồ Thị Nghĩa	Phó Chủ tịch	Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng	0935481133	Thành viên
8	Hà Thị Hải Yến	Trưởng phòng Công tác xã hội - Chăm sóc sức khỏe	Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng	0975061151	Thành viên
9	Lương Thị Xoan	Phó Trưởng phòng Hành chính - Truyền thông	Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng	0919027717	Thành viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 23 tháng 10 năm 2025

PHƯƠNG ÁN

Giải quyết tài sản, tài chính khi sáp nhập Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông, Quỹ nhân đạo tỉnh Bình Thuận (cũ) vào Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng

Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Căn cứ Nghị quyết sáp nhập Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông, Quỹ nhân đạo tỉnh Bình Thuận (cũ) vào Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng.

Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng xây dựng phương án giải quyết tài sản, tài chính khi sáp nhập Quỹ như sau:

1. Tài sản Quỹ: Quỹ không có tài sản riêng, trong quá trình hoạt động Quỹ sử dụng tài sản của cơ quan Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng.

2. Trụ sở làm việc của Quỹ: Tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng, số 01 đường Hoàng Diệu, phường Cam Ly-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; số điện thoại: 02633.822.414

3. Tài chính quỹ:

a) Thực trạng các quỹ trước khi sáp nhập:

*** Quỹ bị sáp nhập**

- *Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông*

Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông được thành lập vào tháng 6/2021, là quỹ xã hội, từ thiện do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông quản lý, được sử dụng để thực hiện các hoạt động chữ thập đỏ theo quy định của Luật Hoạt động Chữ thập đỏ năm 2008 và Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hiện hành. Quỹ có mục đích hoạt động nhân đạo về cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo; chăm sóc sức khỏe; sơ cấp cứu ban đầu; hiến máu nhân đạo, hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác; tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa; tuyên truyền các giá trị nhân đạo; tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa; hỗ trợ, khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, khoa học, công nghệ, cộng đồng và từ thiện, nhân đạo trên địa bàn tỉnh và các địa phương khác khi có yêu cầu. Quỹ hoạt động công khai, minh bạch, vì lợi ích phát triển cộng đồng, không vì mục tiêu lợi nhuận.

Hội đồng quản lý Quỹ (nhiệm kỳ 2021-2026) có 09 thành viên gồm Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch, 06 thành viên; Ban Giám đốc có 03 thành viên; Ban Kiểm soát có 03 thành viên; Kế toán Quỹ, Tổ giúp việc có 04 thành viên.

Về tài chính quỹ: Số dư quỹ đến thời điểm hiện tại 8.322.730.541 đồng (Tám tỷ ba trăm hai mươi hai triệu bảy trăm ba mươi nghìn năm trăm bốn mươi một đồng).

- Quỹ nhân đạo tỉnh Bình Thuận

Quỹ nhân đạo tỉnh Bình Thuận được thành lập vào tháng 2/2023, là quỹ từ thiện hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm mục đích hỗ trợ cho các hoạt động nhân đạo, từ thiện như: khắc phục sự cố do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn và các đối tượng khác thuộc diện khó khăn, yếu thế cần sự trợ giúp của xã hội; không vì mục tiêu lợi nhuận.

Hội đồng quản lý Quỹ (nhiệm kỳ 2022-2027) có 05 thành viên gồm Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch, 02 thành viên; Ban Giám đốc Quỹ có 02 thành viên; Ban Kiểm soát có 03 thành viên; Kế toán Quỹ.

Về tài chính quỹ: Số dư quỹ đến thời điểm hiện tại 939.523.065 đồng (Chín trăm ba mươi chín triệu năm trăm hai mươi ba nghìn không trăm sáu mươi lăm đồng).

*** Quỹ được sáp nhập:**

Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng

Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng được thành lập vào tháng 10/2023, là quỹ từ thiện được tổ chức, hoạt động với mục đích hỗ trợ cho các hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận nhằm mục đích nhân đạo, từ thiện như: khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn và các đối tượng khác thuộc diện khó khăn, yếu thế cần sự trợ giúp của xã hội.

Hội đồng quản lý Quỹ (nhiệm kỳ 2023-2028) có 06 thành viên gồm Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, 04 thành viên; Ban Giám đốc có 03 thành viên; Ban Kiểm soát có 03 thành viên; Kế toán Quỹ; cán bộ phụ trách Quỹ.

Về tài chính quỹ: Số dư quỹ đến thời điểm hiện tại 4.626.000.000 đồng (Bốn tỷ sáu trăm hai mươi sáu triệu đồng).

b) Phương án sử dụng Quỹ sau sáp nhập:

- Tổng nguồn quỹ sau sáp nhập là 13.888.253.606 đồng (Mười ba tỷ tám trăm tám mươi tám triệu hai trăm năm mươi ba nghìn sáu trăm lẻ sáu đồng). Toàn bộ số tiền này sẽ được Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng sử dụng phục vụ cho các hoạt động nhân đạo, từ thiện theo Điều lệ Quỹ và các quy định hiện hành.

Trên đây là phương án giải quyết tài sản, tài chính khi sáp nhập Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông, Quỹ nhân đạo tỉnh Bình Thuận (cũ) vào Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

Số: /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày tháng năm 2025

Dự thảo

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép sáp nhập Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông, Quỹ hoạt động nhân đạo tỉnh Bình Thuận (cũ) vào Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng và công nhận Điều lệ Quỹ, thành viên Hội đồng quản lý Quỹ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 12 tháng năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Căn cứ Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 11/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc cho phép hợp nhất, đổi tên các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Bình Thuận, tỉnh Đắk Nông thành Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ tỉnh Lâm Đồng (mới);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số /TTr-SNV ngày tháng năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép sáp nhập Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông, Quỹ hoạt động nhân đạo tỉnh Bình Thuận (cũ) vào Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Công nhận Điều lệ Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Quang Minh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng: Chủ tịch Hội đồng.

2. Ông Bon Jô Soan, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng: Phó Chủ tịch Hội đồng.

3. Bà Nguyễn Thị Chín, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng: Phó Chủ tịch Hội đồng.

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng: Phó Chủ tịch Hội đồng.

5. Bà Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng: Thành viên Hội đồng.

6. Ông Kim Đê, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng: Thành viên Hội đồng.

7. Bà Hồ Thị Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng: Thành viên Hội đồng.

8. Bà Hà Thị Hải Yến, Trưởng Phòng Công tác xã hội - Chăm sóc sức khỏe Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng: Thành viên Hội đồng.

9. Bà Lương Thị Xoan, Phó Trưởng Phòng Hành chính - Truyền thông Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng: Thành viên Hội đồng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.

CHỦ TỊCH

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

DỰ THẢO

ĐIỀU LỆ
QUỸ HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2025
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi, biểu tượng, trụ sở

1. Tên gọi: Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng
2. Trụ sở: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng, số 01 đường Hoàng Diệu, phường Cam Ly-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
3. Số điện thoại: 02633.822.414

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là Quỹ) là quỹ từ thiện do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng quản lý, sử dụng. Quỹ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận nhằm mục đích từ thiện, nhân đạo; hỗ trợ khắc phục sự cố do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn và các đối tượng khác thuộc diện khó khăn, yếu thế cần sự trợ giúp của xã hội.

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức, phạm vi hoạt động và pháp lý

1. Quỹ được hình thành từ tài sản đóng góp ban đầu của các sáng lập viên và tăng trưởng tài sản quỹ trên cơ sở vận động tài trợ, vận động quyên góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động theo tôn chỉ, mục đích của Quỹ.
2. Quỹ được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc:
 - a) Thành lập và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận;
 - b) Tự nguyện, tự chủ, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của Quỹ;
 - c) Tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.
 - d) Công khai minh bạch về tổ chức, hoạt động và thu, chi tài chính, tài sản của Quỹ;
 - đ) Không phân chia tài sản của Quỹ trong quá trình Quỹ đang hoạt động.
3. Quỹ có phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

4. Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng mở tại ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Sáng lập viên thành lập Quỹ

1. Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng (cũ):

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng, địa chỉ số 01 Hoàng Diệu, phường 5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Đại diện là: Ông Nguyễn Quang Minh, sinh ngày 09/8/1964; quốc tịch: Việt Nam; số căn cước công dân: 68065002818, nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; địa chỉ thường trú: Tổ 24, lô 90, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, địa chỉ số 57 Quang Trung, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Đại diện là: Ông Bon Yô Soan, sinh ngày 26/4/1975; quốc tịch: Việt Nam; số căn cước công dân: 068075000309, nơi cấp: Cục trưởng trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; địa chỉ thường trú: 46 Duy Tân, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

- Công ty TNHH MTV xở sở kiến thiết tỉnh Lâm Đồng, địa chỉ số 4 Hồ Tùng Mậu, phường 3, thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng.

Đại diện là: Bà Trần Thị Diệp Thảo, sinh ngày 20/5/1972; quốc tịch: Việt Nam; số căn cước công dân: 068172007061, nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; địa chỉ thường trú: 12/13 Phù Đồng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

2. Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông (cũ):

- Trưởng ban: Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông

- Phó Trưởng ban: Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Đắk Nông

- Thành viên: Ủy viên Ban thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông

3. Quỹ nhân đạo tỉnh Bình Thuận (cũ):

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Thuận, đường Lê Đại Hành, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ; QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ

Điều 5. Chức năng, nhiệm vụ

1. Sử dụng tài sản, nguồn vốn của Quỹ để hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng, các chương trình, dự án và hỗ trợ các hoạt động chữ thập đỏ phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật.

2. Tiếp nhận và quản lý tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để thực hiện các hoạt động phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật.

3. Tiếp nhận tài sản từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tài trợ, cho, hiến, tặng hoặc bằng các hình thức khác theo quy định của pháp luật để duy trì và phát triển tài sản, nguồn vốn của Quỹ.

Điều 6. Quyền hạn và nghĩa vụ

1. Quyền hạn của Quỹ:

a) Tổ chức, hoạt động theo pháp luật và điều lệ đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận.

b) Vận động quyên góp, tài trợ cho Quỹ; tiếp nhận tài sản do các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng các hình thức khác theo đúng mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật. Tổ chức các hoạt động theo quy định của pháp luật để bảo tồn và tăng trưởng tài sản quỹ.

c) Thành lập, quản lý các tổ chức có tư cách pháp nhân trực thuộc Quỹ theo quy định pháp luật và Điều lệ Quỹ để thực hiện các nhiệm vụ, phù hợp với tôn chỉ, mục đích, lĩnh vực hoạt động của Quỹ.

d) Được quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

đ) Quỹ được phối hợp với cá nhân, tổ chức để vận động quyên góp, vận động tài trợ cho Quỹ hoặc để triển khai các đề án, dự án cụ thể của Quỹ theo quy định của pháp luật.

e) Phối hợp với các địa phương, tổ chức, cá nhân cần sự trợ giúp để xây dựng và thực hiện các đề án tài trợ theo mục đích hoạt động của Quỹ.

2. Nghĩa vụ của Quỹ:

a) Quỹ hoạt động trong lĩnh vực nào thì phải chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước về ngành, lĩnh vực đó. Quỹ thực hiện việc tài trợ, hỗ trợ trong phạm vi hoạt động theo Điều lệ, trừ trường hợp Quỹ tham gia tài trợ, hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, khẩn cấp theo quy định của pháp luật.

b) Thực hiện tài trợ đúng theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức đã ủy quyền phù hợp với mục đích của Quỹ.

c) Các nguồn tài sản hiến, tặng hoặc theo hợp đồng ủy quyền, di chúc mà không tổ chức quyên góp và nhận tài trợ thì hàng năm dành tối thiểu 5% tổng số tài sản để tài trợ cho các chương trình, dự án phù hợp với mục đích hoạt động của Quỹ.

d) Lưu trữ và có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, các chứng từ, tài liệu về tài sản, tài chính của Quỹ, nghị quyết, biên bản về các hoạt động của Quỹ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

đ) Sử dụng tài sản, tài chính tiết kiệm và hiệu quả theo đúng mục đích của Quỹ; nộp thuế, phí, lệ phí và thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê theo quy định của pháp luật; phải đăng ký mã số thuế và kê khai thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

e) Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân tài trợ và cộng đồng theo quy định của pháp luật. Có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Quỹ và báo cáo kết quả giải quyết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

f) Hàng năm, Quỹ có trách nhiệm công khai các nguồn đóng góp và phải báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động và tài chính; báo cáo kiểm toán (nếu có) về quản lý, sử dụng tài sản, tài chính với Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực hoạt động của Quỹ trước ngày 31 tháng 3.

g) Khi thay đổi trụ sở chính hoặc Giám đốc Quỹ, Quỹ phải báo cáo bằng văn bản với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ.

h) Thực hiện các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến tổ chức, hoạt động của quỹ và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ quỹ.

i) Công bố về việc thành lập Quỹ theo quy định tại Điều 22, Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ.

m) Quỹ chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức, hoạt động, quản lý các tổ chức có tư cách pháp nhân trực thuộc Quỹ theo quy định của pháp luật và Điều lệ; báo cáo cơ quan có thẩm quyền tại Điều 18, Nghị định số 93/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024) về việc thành lập và tổ chức, hoạt động của pháp nhân trực thuộc Quỹ.

n) Quỹ, tổ chức pháp nhân trực thuộc Quỹ khi thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác, hợp đồng dịch vụ phải đảm bảo theo Bộ luật Dân sự, quy định pháp luật có liên quan và phù hợp với tôn chỉ, mục đích, phạm vi, lĩnh vực hoạt động, Điều lệ Quỹ. Quỹ tuân thủ quy định pháp luật về tổ chức, hội nghị, hội thảo quốc tế; việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ nước ngoài.

o) Quỹ ban hành quy chế hoạt động của Quỹ; thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ.

Chương III TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG

Điều 7. Cơ cấu tổ chức

1. Hội đồng quản lý Quỹ.
2. Ban Giám đốc Quỹ.

3. Ban Kiểm soát Quỹ

Điều 8. Hội đồng quản lý Quỹ

1. Hội đồng quản lý Quỹ là cơ quan quản lý của Quỹ, nhân danh Quỹ để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Quỹ; các thành viên phải có đủ năng lực hành vi dân sự và không có án tích. Hội đồng quản lý Quỹ có tối thiểu 05 thành viên gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên không phải là người có quan hệ gia đình. Nhiệm kỳ Hội đồng quản lý Quỹ không quá 05 năm, tính từ ngày có quyết định công nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hội đồng quản lý Quỹ do Ban sáng lập đề cử, trường hợp không có đề cử của Ban sáng lập, Hội đồng quản lý Quỹ nhiệm kỳ trước bầu ra Hội đồng quản lý Quỹ nhiệm kỳ tiếp theo. Chậm nhất 90 ngày trước ngày hết nhiệm kỳ, Quỹ phải hoàn thành hồ sơ, thủ tục công nhận hội đồng quản lý quỹ hợp lệ gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận. Hội đồng quản lý Quỹ nhiệm kỳ trước điều hành hoạt động của Quỹ cho đến khi có quyết định công nhận hội đồng quản lý quỹ nhiệm kỳ tiếp theo.

2. Hội đồng quản lý Quỹ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch hoạt động hàng năm của Quỹ.

b) Quyết định các giải pháp phát triển Quỹ; thông qua hợp đồng vay, mua, bán tài sản có giá trị từ 50 (năm mươi) triệu đồng Việt Nam trở lên.

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý Quỹ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận; quyết định thành lập Ban Kiểm soát Quỹ; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc Quỹ hoặc ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc Quỹ trong trường hợp Giám đốc Quỹ là người do Quỹ thuê; quyết định kế toán Quỹ và người quản lý khác quy định tại Điều lệ Quỹ.

d) Quyết định mức lương, chế độ, chính sách khác đối với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc, người phụ trách kế toán Quỹ, Ban Kiểm soát và người làm việc tại Quỹ theo quy định tại Điều lệ Quỹ và theo quy định của pháp luật.

đ) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng tài sản, tài chính Quỹ.

e) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý Quỹ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ.

g) Quyết định thành lập pháp nhân trực thuộc Quỹ theo quy định của pháp luật; thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện Quỹ theo quy định tại Điều 32, Nghị định số 93/2019/NĐ-CP.

h) Đổi tên; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ.

i) Quyết định giải thể hoặc đề xuất những thay đổi về Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

k) Trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày có Quyết định hợp nhất và công nhận Điều lệ Quỹ, công nhận Hội đồng quản lý, Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm xây dựng, ban hành: quy định về quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, các định mức chi tiêu của Quỹ; quy định công tác khen thưởng, kỷ luật và giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Quỹ; quy định về thời gian làm việc, việc sử dụng lao động và sử dụng con dấu của Quỹ; quy định cụ thể việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý; quy định cụ thể việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động đối với Giám đốc Quỹ; các quy định trong nội bộ Quỹ phù hợp với quy định của Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật.

l) Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và Điều lệ Quỹ.

m) Hội đồng quản lý Quỹ làm việc theo chế độ tập thể và biểu quyết theo nguyên tắc đa số quá bán.

3. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ:

a) Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ triệu tập và chủ trì. Hội đồng quản lý Quỹ họp định kỳ 6 (sáu) tháng một lần, có thể họp bất thường theo yêu cầu của trên 50% tổng số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ. Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ được coi là hợp lệ khi có trên 50% tổng số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ tham gia.

b) Mỗi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ có một phiếu biểu quyết. Trong trường hợp số thành viên có mặt tại cuộc họp không đầy đủ, người chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ xin ý kiến bằng văn bản, ý kiến bằng văn bản của thành viên vắng mặt có giá trị như ý kiến của thành viên có mặt tại cuộc họp.

c) Các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ được thông qua khi có trên 50% tổng số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ biểu quyết tán thành.

Điều 9. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ

1. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ là chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng là người đại diện theo pháp luật của Quỹ, chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động của Quỹ. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có thể kiêm Giám đốc Quỹ.

2. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ.

b) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng quản lý Quỹ hoặc để lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ.

c) Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ.

d) Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ.

đ) Thay mặt Hội đồng quản lý Quỹ ký các văn bản, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ.

e) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và Điều lệ Quỹ.

3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ không quá 05 năm. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

4. Trường hợp Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ kiêm Giám đốc Quỹ thì phải ghi rõ trong các giấy tờ giao dịch của Quỹ.

5. Trường hợp vắng mặt thì Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Quỹ.

Điều 10. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ

1. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ bầu và có nhiệm kỳ cùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ điều hành các hoạt động của Quỹ theo sự phân công của Hội đồng quản lý Quỹ và thực hiện nhiệm vụ theo sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.

Điều 11. Giám đốc Quỹ

1. Giám đốc Quỹ do Hội đồng quản lý bổ nhiệm trong số thành viên Hội đồng quản lý hoặc thuê người khác làm Giám đốc Quỹ.

2. Giám đốc là người điều hành công việc hằng ngày của Quỹ, chịu sự giám sát của Hội đồng quản lý, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Nhiệm kỳ của Giám đốc không quá 05 (năm) năm, có thể được bổ nhiệm lại.

3. Giám đốc Quỹ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a) Điều hành và quản lý các hoạt động của Quỹ, chấp hành các định mức chỉ tiêu của Quỹ theo đúng nghị quyết của Hội đồng quản lý, Điều lệ Quỹ và các quy định của pháp luật.

b) Ban hành các văn bản thuộc trách nhiệm điều hành của Giám đốc và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

c) Báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động của Quỹ với Hội đồng quản lý quỹ, cơ quan có thẩm quyền.

d) Chịu trách nhiệm quản lý tài sản của Quỹ theo Điều lệ Quỹ và các quy định của pháp luật về quản lý tài chính, tài sản.

đ) Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ bổ nhiệm Phó Giám đốc Quỹ và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

e) Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Điều lệ Quỹ và quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ.

Điều 12. Phó giám đốc Quỹ

1. Phó Giám đốc Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Quỹ.

2. Nhiệm kỳ của Phó Giám đốc Quỹ không quá 05 năm, có thể được bổ nhiệm lại.

3. Phó Giám đốc Quỹ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a) Điều hành và quản lý các hoạt động của Quỹ theo sự phân công hoặc ủy quyền của Giám đốc Quỹ.

b) Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý Quỹ và Giám đốc Quỹ về các nhiệm vụ được phân công.

c) Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của điều lệ Quỹ và quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ.

Điều 13. Kế toán Quỹ

1. Kế toán Quỹ do Hội đồng quản lý bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Quỹ và thực hiện tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bãi nhiệm, thay thế kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

2. Kế toán Quỹ có trách nhiệm giúp Giám đốc Quỹ tổ chức, thực hiện công tác kế toán, thống kê của Quỹ theo quy định của pháp luật.

3. Không bổ nhiệm kế toán thuộc trường hợp những người không được làm kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

4. Trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể Quỹ hoặc trường hợp kế toán của Quỹ chuyển công việc khác thì kế toán phải hoàn thành việc quyết toán trước khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể Quỹ hoặc nhận việc khác và vẫn phải chịu trách nhiệm về các số liệu, báo cáo kế toán trong giai đoạn mình phụ trách đến khi bàn giao xong công việc cho người khác.

Điều 14. Ban Kiểm soát Quỹ

1. Ban Kiểm soát Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định thành lập theo nghị quyết của Hội đồng quản lý Quỹ. Ban Kiểm soát quỹ gồm có 03 thành viên: Trưởng Ban, Phó Trưởng ban và ủy viên.

2. Ban Kiểm soát hoạt động độc lập và có nhiệm vụ sau:

a) Kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ theo Điều lệ Quỹ và các quy định của pháp luật.

b) Giải quyết đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân gửi đến Quỹ.

c) Báo cáo, kiến nghị với Hội đồng quản lý quỹ về kết quả kiểm tra, giám sát và tình hình tài chính của Quỹ.

3. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát Quỹ cùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ.

Chương IV **VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP, TIẾP NHẬN TÀI TRỢ,** **ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ**

Điều 15. Vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ

1. Quỹ được vận động quyên góp, vận động tài trợ trong nước và nước ngoài nhằm thực hiện mục đích hoạt động theo quy định của Điều lệ Quỹ và theo quy định của pháp luật.

2. Các khoản vận động quyên góp, tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước cho Quỹ phải được nộp ngay vào Quỹ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đồng thời công khai thông tin qua trang thông tin điện tử của tổ chức (nếu có) để công chúng và các nhà tài trợ có điều kiện kiểm tra, giám sát..

3. Việc tổ chức vận động đóng góp hỗ trợ khắc phục khó khăn chỉ thực hiện khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng làm thiệt hại lớn về người và tài sản của Nhân dân. Hội đồng quản lý Quỹ quyết định tổ chức vận động đóng góp và thực hiện hỗ trợ theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam..

4. Đối với khoản tài trợ, quyên góp, ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt, thiên tai, cứu trợ khẩn cấp thực hiện chi đầy đủ 100% ngay sau khi nhận được tiền và tài sản.

5. Đối với khoản tài trợ có mục đích, mục tiêu phải thực hiện đúng theo yêu cầu của nhà tài trợ

Điều 16. Nguyên tắc vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ

1. Việc vận động tài trợ, vận động quyên góp tiền, hiện vật, công sức của cá nhân, tổ chức phải trên cơ sở tự nguyện với lòng hảo tâm, Quỹ không tự đặt ra mức huy động đóng góp tối thiểu để buộc cá nhân, tổ chức thực hiện.

2. Việc quyên góp, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền, hiện vật từ cá nhân, tổ chức đóng góp cho Quỹ phải công khai, minh bạch và phải chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật.

3. Nội dung vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ phải công khai, minh bạch, bao gồm: mục đích vận động quyên góp, tài trợ; kết quả vận động quyên góp, tài trợ; việc sử dụng, kết quả sử dụng và báo cáo quyết toán.

4. Hình thức công khai bao gồm:

a) Niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận quyên góp (Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng) và nơi nhận cứu trợ, trợ giúp.

b) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

c) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Đối tượng, điều kiện, mức hỗ trợ, hình thức hỗ trợ, tài trợ

1. Đối tượng, điều kiện:

a) Người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình chính sách khó khăn, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; các đối tượng thuộc các chương trình như: Phong trào Tết Nhân ái, Tháng Nhân đạo, chương trình chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”; chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”, chuyển xe tình thương thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Bếp ăn tình thương/Bếp cơm từ thiện,...; cơ sở trợ giúp xã hội, các cộng đồng nghèo, cộng đồng dễ bị tổn thương ...

b) Cứu trợ khẩn cấp cho các nạn nhân bị thiệt hại do chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn giao thông và các tai nạn, thảm họa khác.

c) Các chương trình, hoạt động, đối tượng khác hoặc hỗ trợ ngoài tỉnh hoặc quốc tế do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định phù hợp với tôn chỉ, mục đích hoạt động của Quỹ và theo văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Cụm thi đua do Trung ương Hội phân công, văn bản chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng.

c) Các hoạt động chữ thập đỏ khác theo quy định của Luật Hoạt động chữ thập đỏ, Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hiện hành và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Mức hỗ trợ, tài trợ:

Căn cứ vào khả năng tài chính của Quỹ, Hội đồng quản lý Quỹ quy định cụ thể mức hỗ trợ, tài trợ phù hợp với Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật.

3. Hình thức hỗ trợ, tài trợ:

Hỗ trợ, tài trợ bằng hiện vật, hiện kim và các hình thức khác tùy theo hoàn cảnh cụ thể của từng đối tượng và khả năng tài chính của Quỹ.

Chương V **TÀI SẢN, TÀI CHÍNH CỦA QUỸ**

Điều 18. Nguồn thu

1. Thu từ đóng góp tự nguyện, tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước phù hợp với quy định của pháp luật. Nguồn thu của Quỹ không bao gồm nguồn tài sản của các sáng lập viên theo quy định tại khoản 1, Điều 14, Nghị định số 93/2019/NĐ-CP.

2. Thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ hoặc các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

3. Kinh phí do nhà nước hỗ trợ (nếu có)

a) Thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước giao.

b) Thực hiện các dịch vụ công, đề tài nghiên cứu khoa học, các chương trình mục tiêu, đề án do Nhà nước đặt hàng.

4. Thu từ lãi tiền gửi, lãi trái phiếu Chính phủ.

5. Các khoản thu hợp pháp khác (nếu có).

Điều 19. Sử dụng Quỹ

1. Chi hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng, cá nhân, tổ chức tại Điều 18, Điều lệ Quỹ. Tài trợ theo sự ủy nhiệm của cá nhân, tổ chức và thực hiện các dự án tài trợ có địa chỉ theo quy định của pháp luật và phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ.

2. Đối với việc vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo thực hiện theo quy định của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

3. Việc tiếp nhận, sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Quỹ thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại.

4. Chi cho hoạt động quản lý Quỹ.

5. Mua trái phiếu Chính phủ, gửi tiết kiệm đối với tiền nhàn rỗi của Quỹ (không bao gồm kinh phí nhà nước cấp, nếu có).

6. Chi thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ hoặc các hoạt động khác.

Điều 20. Nội dung chi cho hoạt động quản lý Quỹ

1. Nội dung chi hoạt động quản lý Quỹ bao gồm:

- a) Chi tiền lương và các khoản phụ cấp cho bộ máy quản lý Quỹ.
- b) Chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và các khoản đóng góp theo quy định.
- c) Chi mua sắm, sửa chữa vật tư văn phòng, tài sản phục vụ hoạt động của Quỹ.
- d) Chi thanh toán các dịch vụ công cộng phục vụ hoạt động của Quỹ.
- đ) Chi các khoản công tác phí phát sinh đi làm các nhiệm vụ vận động, tiếp nhận, vận chuyển, phân phối tiền, hàng tài trợ.
- e) Chi cho các hoạt động liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ chung trong quá trình vận động, tiếp nhận, vận chuyển, phân phối tiền, hàng cứu trợ (tiền thuê kho, bến bãi; chi phí đóng thùng, vận chuyển hàng hóa; chi phí chuyển tiền; chi phí liên quan đến phân bổ tiền, hàng tài trợ).
- f) Công tác khen thưởng.
- g) Các khoản chi khác có liên quan đến hoạt động của Quỹ.

2. Định mức chi hoạt động quản lý Quỹ:

a) Hội đồng quản lý Quỹ quy định cụ thể tỷ lệ chi cho hoạt động quản lý Quỹ từ nguồn tài sản, tài chính của Quỹ nhưng không quá 10% (10 phần trăm) tổng chi trong năm của Quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho các chương trình, các đề tài theo Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật (không bao gồm các khoản: Tài trợ bằng hiện vật, tài trợ của Nhà nước để thực hiện các dịch vụ công, đề tài nghiên cứu khoa học, các chương trình, mục tiêu, đề án do Nhà nước đặt hàng và các khoản tài trợ có số tiền, địa chỉ của người nhận).

b) Trường hợp chi phí quản lý của Quỹ đến cuối năm không sử dụng hết được chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng theo quy định.

Điều 21. Quản lý tài chính, tài sản của Quỹ

1. Hội đồng quản lý Quỹ ban hành các quy định về quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, các định mức chi tiêu của Quỹ; phê duyệt tỷ lệ chi cho hoạt động quản lý Quỹ; chuẩn y kế hoạch tài chính và xét duyệt quyết toán tài chính hằng năm của Quỹ.

2. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ và báo cáo, kiến nghị với Hội đồng quản lý về tình hình tài sản, tài chính của Quỹ.

3. Giám đốc Quỹ chấp hành các quy định về quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, nguồn thu, các định mức chi tiêu của Quỹ theo đúng nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ trên cơ sở nhiệm vụ hoạt động đã được Hội đồng quản lý quỹ thông qua; không được sử dụng tài sản, tài chính Quỹ vào các hoạt động khác ngoài mục đích của Quỹ.

4. Hội đồng quản lý quỹ và Giám đốc Quỹ có trách nhiệm công khai tình hình tài sản, tài chính Quỹ hàng quý, hàng năm theo các nội dung sau:

a) Danh sách, số tiền, hiện vật đóng góp, tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân cho Quỹ.

b) Danh sách, số tiền, hiện vật tổ chức, cá nhân được nhận từ Quỹ; công khai kết quả sử dụng và quyết toán thu, chi từng khoản đóng góp.

c) Báo cáo tình hình tài sản, tài chính và quyết toán quý, năm của Quỹ theo từng nội dung thu, chi theo Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

5. Đối với các khoản chi theo từng đợt vận động, việc báo cáo được thực hiện theo quy định hiện hành về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, các bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo.

6. Quỹ phải thực hiện công khai báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán Quỹ hằng năm theo quy định hiện hành.

Điều 22. Xử lý tài sản của Quỹ khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, đình chỉ có thời hạn hoạt động và giải thể Quỹ

Trường hợp Quỹ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, đình chỉ có thời hạn hoạt động và giải thể thì việc xử lý tài sản của Quỹ được thực hiện theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Chương VI

HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH, ĐỔI TÊN; ĐÌNH CHỈ CÓ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI THỂ QUỸ

Điều 23. Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, đổi tên Quỹ

1. Việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, đổi tên Quỹ thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự, Điều 39 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, đổi tên Quỹ theo quy định của pháp luật.

Điều 24. Đình chỉ có thời hạn hoạt động của Quỹ

Việc đình chỉ có thời hạn hoạt động của Quỹ thực hiện theo quy định tại Điều 40, Nghị định số 93/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024.

Điều 25. Giải thể Quỹ

1. Việc giải thể Quỹ thực hiện theo quy định tại Điều 41, Nghị định số 93/2019/NĐ-CP.

2. Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định giải thể Quỹ theo quy định của pháp luật.

Chương VII KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 26. Khen thưởng

1. Tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của Quỹ sẽ được Hội đồng quản lý Quỹ khen thưởng hoặc được Hội đồng quản lý Quỹ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Hội đồng quản lý Quỹ quy định cụ thể hình thức, thủ tục, thẩm quyền, trình tự xét khen thưởng trong nội bộ Quỹ.

Điều 27. Kỷ luật

1. Tổ chức thuộc Quỹ, những người làm việc tại Quỹ vi phạm quy định của Điều lệ này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại vật chất phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Hội đồng quản lý Quỹ quy định cụ thể hình thức, thủ tục, thẩm quyền trình tự xem xét, quyết định kỷ luật trong nội bộ Quỹ.

Chương VIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 28. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ phải được trên 50% thành viên Hội đồng quản lý Quỹ thông qua và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định công nhận.

Điều 29. Hiệu lực thi hành

1. Điều lệ Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng có 8 (tám) Chương, 29 (hai mươi chín) Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận.

2. Căn cứ các quy định pháp luật về Quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Điều lệ Quỹ đã được công nhận, Hội đồng quản lý Quỹ hoạt động nhân đạo Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ này./.